



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1214 DEL 24/12/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LAFFIDAMENTO RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 113 DEL DLGS 36/2023 MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA E PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO R.U. 1568 DEL 17.03.2022 PER N. MESI 2



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LAFFIDAMENTO RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 113 DEL DLGS 36/2023 MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA E PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO R.U. 1568 DEL 17.03.2022 PER N. MESI 2

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n.55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. n.267/2000 di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi a far data dal 01.07.2025;

Visto il provvedimento prot. 55521 del 01/10/2025 a firma della Dott.ssa Manuela Colacchi, in qualità Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, con il quale Viene prorogato l'incarico di elevata qualificazione (EQ) di Responsabile del Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari fino al 31/12/2025;

PREMESSO che:

- nel Comune di Monterotondo è operante il CENTRO DIURNO PER MINORI "PICCOLE CANAGLIE" sito in Via Martiri di Via Fani, c/o il Parco Don Puglisi, luogo in cui si realizzano interventi rivolti a bambine e bambini e preadolescenti, di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, a rischio di emarginazione, che hanno bisogno di sostegno educativo e scolastico, per ritrovare un rapporto positivo con l'ambiente sociale e territoriale e per i quali si ravvisa la necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati

scongiurandone l'allontanamento dal proprio nucleo.

- l'attuale affidamento del Servizio di Gestione del suddetto Centro Diurno risulta in scadenza al 31/12/2025

Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante "Codice dei Contratti Pubblici", d'ora innanzi indicato come "Codice"

Considerato che:

- il servizio in oggetto si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori in situazioni di disagio;
- il servizio consiste nell'organizzazione e gestione di attività diurne da svolgersi in spazi messi a disposizione del Comune di Monterotondo, finalizzate alla socializzazione del minore, allo sviluppo delle sue competenze relazionali ed al sostegno nelle attività sociali, scolastiche e nell'approccio alla formazione-lavoro
- si rende necessario avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del Servizio avvalendosi mercato elettronico della P.A. (<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>) ed in particolare procedendo ad un confronto concorrenziale nei termini di cui l'art. 328 D.P.R. 207/2010 avviando una richiesta di offerta (RdO) rivolta a fornitori abilitati.

Dato atto che il quadro economico stimato è il seguente:

Figura Professionale	Quantità	cat.	Costo orario per categoria	h/gg	1 giorno	giorni	Totale
Coordinatore	1	D3/E1	€ 25,17	1	25,17 €	232	€ 5.839,44
Educatore Professionale Rapporto 1:10	3	D2	€ 23,59	3	212,31 €	232	€ 49.255,92
Assistente sociale	1	D2	€ 23,59	1	23,59 €	232	€ 5.472,88
tecnico laboraori	1	D1	€ 22,32	1	22,32 €	232	€ 5.178,24
Psicologo	1	E2	€ 28,22	1	28,22 €	232	€ 6.547,04
PERSONALE NETTO					237,48 €	232	€ 72.293,52
costi di gestione e margine operativo	5%				11,87 €		€ 3.614,68
formazione							€ 1.196,55
COSTO NETTO (A)					249,35 €		€ 77.104,75
Iva (B)	5%				12,47 €		€ 3.855,24
COSTO LORDO (IVA AL 5%)					261,82 €		€ 80.959,98

DATO ATTO che:

- i costi della manodopera non soggetti a ribasso sono stimati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono pari ad € 72.293,52
- il CCNL di riferimento è CCNL Cooperative sociali vigente è pertinente all'oggetto dell'appalto, essendo il suo ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e che sulla base del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2013, appare il più idoneo a garantire la partecipazione da parte degli operatori economici del settore, e adeguate condizioni per i lavoratori e le lavoratrici sul piano normativo o economico;

Evidenziato che l'importo stimato del servizio oggetto dell'appalto, individuato come base d'asta per la durata dell'appalto a 11 mesi è di € 134.582,84 esclusa IVA, e di precisare che l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, l'utile d'impresa e le spese generali, nonché i costi per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esclusa, come di seguito descritto:

Importo netto annuale	€ 77.104,75
Eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023	€ 42.057,14
Eventuale variazione contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023	€ 15.420,95
Valore complessivo stimato dell'appalto	€ 134.582,84

Dato atto che la categoria merceologica dell'appalto è: CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini e CODICE ATECO :88.91.00

RITENUTO:

- di indire una procedura aperta, ai sensi ai sensi degli articoli 14 e 71 del "Codice" per l'affidamento riservato, ai sensi degli artt. 61 e 113 del Codice, agli operatori di cui all'art.61 "Codice", del servizio di accoglienza in centro diurno socio-educativo per n. 11 mesi con esclusione del mese di agosto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell' art. 108 comma 2 lett a) del vigente Codice;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un unico lotto poiché i servizi in oggetto, per la loro natura e la tipologia di utenza, richiedono un'organizzazione e un coordinamento unitario degli interventi, anche al fine di un miglior raccordo con i Servizi Sociali del committente;

Visto l'art. 17, comma 1, del "Codice" che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto in argomento come segue:

- fine che il contratto intende perseguire: assicurare la continuità del servizio di servizio di accoglienza in centro diurno socio – educativo, mantenendo i risultati e gli standard qualitativi raggiunti, e proseguendo nel percorso di miglioramento e ottimizzazione dei servizi e dei processi, con l'obiettivo di erogare un servizio sempre più efficiente ed efficace;
- oggetto del contratto: affidamento del servizio di il servizio di accoglienza in centro diurno socio educativo di massimo n. 30 minori di età compresa da 6 ad 11 anni per n. 11 mesi con esclusione del mese di agosto;
- importo stimato del contratto: il valore stimato dell'appalto è pari complessivamente ad € l'importo massimo dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è stimato in € 134.582,83 al netto di IVA ove dovuta e di altre imposte o contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e incluse tutte le eventuali opzioni attivabili (proroga, servizi complementari e quinto d'obbligo);

- forma del contratto: il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- clausole contrattuali ritenute essenziali: le clausole contrattuali, ivi incluse le eventuali opzioni attivabili, sono precisate nel capitolato speciale d'appalto e negli altri atti di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: per l'aggiudicazione del contratto in oggetto, si ritiene necessario procedere con l'espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D. Lgs. 36/2023 atteso che tale procedura consente la più ampia partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, nel rispetto dei principi codicistici che presiedono l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- la procedura di gara sarà svolta facendo ricorso al sistema telematico MEPA
- criterio di aggiudicazione: la migliore offerta sarà selezionata, ai sensi dell'art.108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione massima all'offerta economica di punti 10/100 e all'offerta tecnica di punti 90/100, secondo i criteri di valutazione dettagliati nel documento di sintesi del disciplinare di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di non procedere all'aggiudicazione;

Ritenuto di rendere obbligatoria, da parte dell'affidatario, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023:

- l'esecuzione diretta di tutte le attività concernenti i servizi oggetto di appalto con propri mezzi e proprio personale, in ragione della natura del servizio, rivolto ad una fascia particolarmente fragile della popolazione, che necessita di una gestione univoca e unitaria che consenta un livello prestazionale qualitativamente elevato del servizio. Il divieto di subappalto, altresì, è conseguente all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori impiegati;
- ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, di stabilire che tutti i compiti concernenti il servizio come descritti nel capitolato speciale di appalto e negli altri documenti di gara, in ragione della loro natura e delle esigenze sociali di tutela di una parte della popolazione particolarmente fragile, sono da considerarsi essenziali, e pertanto devono essere direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento stesso.

Ritenuto, altresì, di riservarsi la facoltà di avvalersi della proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per garantire, al termine del contratto, la copertura del servizio ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante;

Visto, in particolare, l'art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, laddove prevede che le clausole di revisione prezzi "si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire";

Precisato che per "variazione" si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% e il 5% stesso e che, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si ritiene di utilizzare, tra gli indici previsti dal citato art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - c.d. FOI.

Ritenuto di stabilire che la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto (sia quello relativo alle prestazioni principali dell'appalto, sia quello relativo agli eventuali servizi

complementari opzionali attivati ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36/2023) si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possa imporre all'appaltatore ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 l'esecuzione alle stesse condizioni contrattuali originariamente previste; in tal caso, l'appaltatore non potrà far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto

Ritenuto di stabilire che gli operatori economici debbano essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, dei seguenti requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 indicati nel disciplinare di gara:

Requisiti di Capacità Professionale

- Iscrizione per la tipologia dei servizi oggetto dell'appalto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- in alternativa, per gli enti del terzo settore (organizzazioni/associazioni/Enti), iscrizione nello specifico Albo/Registro di settore, ad esempio iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione alla sezione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali concernente la gestione dei Servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi di cui all'art.1 della legge 8/11/1991 n. 381.

Requisiti di Capacità Tecnica

Ai sensi degli artt. **100** del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti devono dimostrare di possedere una capacità tecnico-professionale adeguata e proporzionata alla natura del servizio oggetto dell'appalto, atta a garantire un livello qualitativo idoneo alla gestione del Centro Diurno per Minori e alla tutela degli utenti.

Il concorrente deve aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati, per un valore complessivo non inferiore al 70% dell'importo annuo posto a base di gara.

Si considerano servizi "analoghi":

- gestione di centri diurni per minori;
- servizi socio-educativi territoriali;
- interventi educativi individualizzati o di gruppo;
- servizi rivolti a minori in situazioni di fragilità sociale o educativa.

Requisiti di Capacità Economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti devono dimostrare un'adeguata capacità economico-finanziaria proporzionata all'importo dell'appalto, al fine di garantire la solidità dell'operatore e la sua idoneità a sostenere la corretta esecuzione del servizio di gestione del Centro Diurno per Minori. Considerato che l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 134.582,84, i concorrenti devono dimostrare di possedere un fatturato globale minimo, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte, non inferiore ad € 201.874,26 (pari a 1,5 volte l'importo stimato dell'appalto calcolato come descritto all'art. 2 comma 4 del capitolato di gara), quale indice della capacità dell'operatore di sostenere economicamente la gestione del servizio.

Ritenuto di stabilire, relativamente ai criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, che alle offerte verrà attribuito un punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara allegato alla presente determinazione;

PRESO ATTO della documentazione di gara allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio oggetto del contratto:

Ritenuto, pertanto di approvare documentazione di gara allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento di seguito elencata:

- Bando di gara
- Capitolato speciale d'appalto,
- Disciplinare di gara,
- Attestazione Sopralluogo
- Schema di contratto
- Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - Modello C - Patto di Integrità
 - Modello D – Dichiarazione sostitutiva di Ottemperanza Legge 68-1999

Dato atto:

- che il confronto concorrenziale sarà avviato tra tutti gli operatori economici abilitati all'interno della categoria "CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini" del MEPA, e iscritti alla data in cui si procederà alla RDO;
- che con successivo provvedimento, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verrà costituita apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che:

- con riferimento al D.lgs. n. 81/2008 i servizi in oggetto, non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si provvederà ad acquisire il CIG mediante la piattaforma MEPA- Consip;

Ritenuto di stabilire che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per questa stazione appaltante
- di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari che svolgerà altresì le funzioni di DEC in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023);

Considerato altresì che:

- non sussistono i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio prima della scadenza dell'attuale affidamento;
- il Centro diurno per minori rappresenta servizio essenziale rientrante nei LEPS – Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, come previsto dalle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 584/2020

Richiamato il contratto R.U. 1568 del 17.03.2022, relativa all'affidamento mediante RDO n. 2950745, del servizio di gestione del CAG Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile "Il Cantiere" alla Cooperativa Sociale FOLIAS con sede in Monterotondo 00015, Via Salaria 108/B – Codice fiscale e Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 05060091005

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more di conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario, la proroga tecnica del contratto R.U. 1568 del 17.03.2022 relativo all'affidamento della Gestione del CENTRO DIURNO PICCOLE CANAGLIE ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. limitatamente a n. 2 mesi (gennaio - febbraio 2026) alla COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ARL ONLUS C.F. 05060091005, con sede legale in Monterotondo (RM), Via Salaria 108 agli stessi patti e condizioni del citato contratto originario per un importo complessivo di € 14.719,26 comprensiva di iva al 5% in quanto l'interruzione del Servizio comporterebbe una lesione dell'interesse pubblico che la presente procedura di affidamento è destinata a soddisfare;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità dell'attuale gestore del Servizio alla proroga tecnica per i mesi di gennaio – febbraio 2026, il quale ha inoltrato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la permanenza dei requisiti previsti;

Verificata la regolarità contributiva attestata da DURC INPS_47674891, con validità fino al 30.01.2026

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il D. Lgs 36/2023;

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse che qui si intende integralmente riportata, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di indire** una procedura aperta, ai sensi ai sensi degli articoli 14 e 71 del "Codice" per l'affidamento riservato, ai sensi degli artt. 61 e 113 del Codice, del servizio di accoglienza in centro diurno socio-educativo per n. 11 mesi con esclusione del mese di agosto, mediante RDO sul Mepa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett a) del vigente Codice;
3. **di prevedere**, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un unico lotto poiché i servizi in oggetto, per la loro natura e la tipologia di utenza, richiedono un'organizzazione e un coordinamento unitario degli interventi, anche al fine di un miglior raccordo con i Servizi Sociali del committente;
4. **di dare atto:**
 - che il confronto concorrenziale sarà avviato tra tutti gli operatori economici abilitati all'interno della categoria "CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini, e iscritti alla data in cui si procederà alla RDO sul MEPA);
 - che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata, sulla base della "richiesta di offerta" (R.D.O.), da inoltrare ai fornitori, alla scadenza dei termini di presentazione della stessa, all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, di stabilire che tutti i compiti concernenti il servizio come descritti nel capitolato speciale di appalto e negli altri documenti di gara, in ragione della loro natura e delle esigenze sociali di tutela di una parte

della popolazione particolarmente fragile, sono da considerarsi essenziali, e pertanto devono essere direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento stesso.

- che, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 36/2023, si provvederà con successivo decreto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

5. di approvare, altresì, i seguenti documenti di gara:

- Bando di gara
- Capitolato speciale d'appalto,
- Disciplinare di gara,
- Attestazione Sopralluogo
- Facsimile contratto
- Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - Modello C - Patto di Integrità
 - Modello D – Dichiarazione sostitutiva di Ottemperanza Legge 68-1999

6. Di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del "Codice" il Responsabile del Servizio Politiche sociali Marco Montanari, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti con funzioni aggiuntive di DEC;

7. di dare atto che:

- il valore complessivo della procedura di gara ammonta a € 77.104,75 (IVA esclusa)
- Importo opzione art.120, comma 9 è pari ad € 15.420,95 iva esclusa
- Importo opzione proroga tecnica art. 120, comma 11 durata massimo 6 mesi è pari ad € € 42.057,14 iva esclusa
- Il Valore complessivo della Procedura al netto di IVA € 134.582,84

8. di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento l'operatore economico aggiudicatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. Di dare atto che l'impegno di spesa effettivo a favore dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con successiva determinazione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;

10. di stabilire che si procederà anche in presenza di una sola proposta valida, purché ritenuta idonea dalla Commissione valutatrice che sarà nominata con successivo atto;

11. di demandare al successivo provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione l'assunzione dell'effettivo impegno di spesa con contestuale approvazione del cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale dell'obbligazione passiva ripartita per gli esercizi finanziari di competenza

12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

13. di prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma di € 80.958.98 comprensiva di iva al 5 % in considerazione dell'esigibilità della medesima, prenotandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli

esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
	D. lgs. 118/2011		2026	2027	Creditore
5772.01	12.01.1.0103 SIOPE 1.03.02.99.999	CP	€ 66.240,74	€ 17.718,24	Fornitore da definire Vincitore di RDO MEPA

14. **di impegnare**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la seguente somma in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D. lgs. 118/2011		2026	Fornitore
5589.00	12.05.1.0103 SIOPE 1.10.99.99.999	CP	€ 35,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione C.F. 97584460584

15. **di autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del contratto R.U. 1568 del 17.03.2022 relativo all'affidamento della Gestione del CENTRO DIURNO PICCOLE CANAGLIE ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. limitatamente a n. 2 mesi (gennaio - febbraio 2026) alla COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ARL ONLUS C.F. 05060091005, con sede legale in Monterotondo (RM), Via Salaria 108 agli stessi patti e condizioni del citato contratto originario per un importo complessivo di € 14.719,26 comprensiva di iva al 5%;
16. **di impegnare**, per la proroga tecnica di cui al precedente punto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, l'importo di € 14.719,26 compresa iva al 5 % imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D. lgs. 118/2011		2026	Fornitore
5772.01	12.01.1.0103	CP	€ 14.719,26	COOPERATIVA

	SIOPE 1.03.02.99.999			SOCIALE FOLIAS ARL ONLUS C.F. 05060091005
--	----------------------	--	--	---

17. **di dare atto** che il CIG per la proroga tecnica è il seguente: 9011591824
18. **di precisare**, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
19. **di dare atto** ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
20. **di dare atto altresì** ai sensi dell'art.6bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi;
21. **di dare atto che** successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
22. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio Politiche Sociali Marco Montanari, ancorché dallo stesso non materialmente apposto e dalla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi;
23. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 51 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
24. **di dare atto che** contro la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Monterotondo;
1. Di disporre l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, di cui all'art.28 del Dlgs n.36/2023 in apposita sezione del profilo del committente consultabile al link: www.comune.monterotondo.rm.it e la pubblicazione dei dati relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC al link Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto:
 - all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e della delibera ANAC n. 264/2023 articolo 3, comma 3.3, ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1425 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1425**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LAFFIDAMENTO RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 113 DEL DLGS 36/2023 MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA E PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO R.U. 1568 DEL 17.03.2022 PER N. MESI 2**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025